民法12 筆記：浮覆地問題——大法庭裁定 vs 憲判字第 20 號

來源：民法12 課程字幕 00:31:14 ~ 00:43:29（板書 P.307）

📖 法條原文速查

§125（一般消滅時效）
請求權，因**十五年**間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。

§144（時效完成之效力）
I：時效完成後，債務人得**拒絕給付**。
→ 本筆記核心爭點：國家能不能用這條擋人民？

§148（誠信原則）
II：行使權利，履行義務，應依**誠實及信用**方法。
→ 大法庭觀點：即使國家可主張 §144，也必須通過 §148 的檢驗。

§767（所有人之物上請求權）
I 中段：對於妨害其所有權者，得**請求除去**之。
→ 人民用這條請求國家**塗銷**國有登記。

憲法 §15（財產權保障）
人民之生存權、工作權及**財產權**，應予保障。
→ 憲判字第 20 號觀點：這條保障的是**人民**，國家不享有財產權的基本權保障。

📋 實務見解速查

釋字 107 號：已登記不動產所有人之 §767 I 前段，無 §125 消滅時效之適用。

釋字 164 號：已登記不動產所有人之 §767 I 中段，無 §125 消滅時效之適用。

大法庭裁定：「已登記」限縮解釋為**依我國法登記**。日據時期依日本法登記 ≠ 已登記。國家可主張 §144，但受 §148 限制。

112 年憲判字第 20 號：國家不受憲法 §15 財產權保障，不得對浮覆地原所有人主張 §144 時效抗辯。容許國家主張時效 ≈ 變相徵收，違反正當法律程序。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「日據時期辦理之登記，是否為釋字 107 之『已登記』？」	**大法庭：否**（限縮為依我國法登記）
「對浮覆地，國家得否主張消滅時效抗辯？」	**大法庭：得**（但受 §148 限制）；**憲判字第20號：不得**
「國家有無受憲法 §15 財產權保障？」	**無**。國家為人民存在，不享有基本權（憲判字第 20 號）
「大法庭與憲法法庭見解有何不同？」	大法庭＝法律層次（限縮解釋＋誠信原則）；憲法法庭＝憲法層次（直接否定國家的時效抗辯）
注意：兩見解在**同一個案**中產生，考試可能要你比較	記住結論差異：大法庭「可以但有但書」vs 憲判「不可以」

一、浮覆地的故事背景

時間線（板書 P.307）

```
日據時期          光復           民國60~80年代          15年後
   |               |                |                    |
 甲＝A地         A 沉沒           A 浮覆              甲的繼承人
（已登記）     （河水覆蓋）     （重新浮出）          發現此事
                                    ↓                    |
                               甲繼承人未辦登記        向國家主張
                                    ↓                 §767 I 中
                               國家地籍總登記          塗銷國有登記
                               → A 登記為國有             |
                                                      國 §144？
```

事實要素

1. **日據時期**：甲登記為 A 地所有人（依日本法登記）
2. **土地沉沒**：A 地被河水覆蓋（浮覆地的「沉沒」階段）
3. **臺灣光復後**：A 地浮出（浮覆），但甲的繼承人不知此事，未辦登記
4. **民國 60~80 年代**：國民政府進行全國地籍總登記，A 地公告無人認領→登記為**國有**
5. **超過 15 年後**：甲的繼承人因緣際會發現，想依 §767 I 中段塗銷國有登記

核心爭點

> 國家能否主張 §144 時效抗辯，拒絕塗銷？

二、大法庭裁定——限縮解釋「已登記不動產所有人」

解釋路徑

大法庭對釋字 107、164 號中的「**已登記**」三個字做文義解釋：

登記類型	是否為「已登記不動產」	§767 時效
依我國法登記	✓ **是** → 釋字 107、164 適用	原則**無**消滅時效
依日本法登記	✗ **否** → 不在釋字 107、164 承認之列	**有**消滅時效（§125，15 年）

推導結論

```
甲在日據時期依日本法登記
     ↓
不算「已登記不動產所有人」
     ↓
§767 有消滅時效適用（§125，15 年）
     ↓
國家可主張 §144 時效抗辯 ✓
     ↓
 但是......是否違反 §148 誠信原則？
```

§148 誠信原則的補充審查

大法庭進一步指出，國家主張時效抗辯時，仍須檢視**是否違反誠信原則**：

審查要素	說明
公告是否依法為之？	土地浮覆後，國家有無依法公告
公告時間是否充足？	是否給予人民合理的知悉期間
有無依法通知？	是否盡到告知義務

> 如國家未盡公告/通知義務而逕行登記為國有，再主張時效抗辯 → 有違反誠信原則之虞

三、憲判字第 20 號（112 年）——國家不得主張時效抗辯

結論（板書標記：憲 → 國 144 ✗）

國家在此情形不能主張 §144 時效抗辯

三大理由

項次	論點
① 國家無財產權	國家不受憲法 §15 財產權保障。國家為人民而存在，不能如人民般追求私益，只能追求公益
② 制度正當性	登記制度的變動（日治→光復→地籍總登記）非人民合意，而是國家單方行使統治權的結果
③ 不得變相徵收	容許國家透過「土地總登記 + 時效抗辯」剝奪人民財產 ≈ 無需踐行徵收程序即可取得土地，違反正當法律程序

核心邏輯

```
登記制度變動 ≠ 人民合意
        │
        ↓
人民在政權更替之際不知、也難以知悉法律變動
        │
        ↓
不能苛責人民未及時辦理登記
        │
        ↓
國家無受財產權保護之必要
        │
        ↓
國家不得主張時效抗辯（§144）
        │
        ↓
人民主張 §767 I 中段塗銷登記 → 國家應塗銷
```

四、大法庭 vs 憲判字第 20 號 對照

	大法庭裁定	憲判字第 20 號
對「已登記」的解釋	限縮：僅指依我國法登記	（不以此為爭點）
國家 §144 時效抗辯	**可以**（但受 §148 誠信原則限制）	**不可以**
處理方式	法律解釋層次：限縮 + 誠信原則補充	憲法層次：直接否定國家的時效抗辯權利
理論依據	文義解釋 + 誠信原則	國家無財產權 + 禁止變相徵收
實質結論	國家主張時效若違反誠信 → 駁回	國家一律不得主張時效

兩者差異的制度層次

```
憲法法庭（憲判字第 20 號）
  → 討論的是：既有規範是否違憲？人民基本權如何保護？
  → 結論：國家不得主張時效抗辯

大法庭（最高法院）
  → 討論的是：在現有法律框架內如何解釋？
  → 結論：可以主張，但受誠信原則限制
  → 受法律及大法官解釋拘束，只能在既有規範內做解釋
```

五、板書完整圖解（P.307）

```
日據 ──────── 光復 ────────────────────→ 15年後
  │              │                          │
甲＝A地        A沉沒        A浮覆      A登國有      甲繼→國
（登）                     （登✗）                   767 I中
                                                     ←144？

大法庭：
  「已登記不動產所有人」✗
  ├── 依我國法登記 ✓ → §767 → §125 ✓（有時效）
  └── 依日本法登記 ✗ → 國 §144 ✓  → 但違 §148？

憲判字第 20 號：
  國 §144 ✗（國家不得主張時效抗辯）
```

六、考試要點速查

爭點	大法庭	憲判字第 20 號
日據時期登記是否為「已登記」？	**否**（限縮解釋）	不以此為判斷重點
國家能否主張 §144？	**能**（但受 §148 限制）	**不能**
人民能否塗銷國有登記？	視個案誠信原則判斷	**可以**

七、法條與實務見解速查

法條/見解	內容	本筆記關聯
§125	一般消滅時效 15 年	浮覆地 §767 的時效期間
§144	時效抗辯權	國家能否援引？
§148	誠信原則	大法庭：國家主張時效是否違反
§767 I 中段	妨害除去請求權	塗銷國有登記的請求權基礎
釋字 107	已登記不動產 §767 I 前段無時效	「已登記」如何解釋？
釋字 164	已登記不動產 §767 I 中段無時效	同上
大法庭裁定	「已登記」限縮解釋為依我國法登記	國家可主張 §144 但受 §148 限制
112 年憲判字第 20 號	國家不得對浮覆地主張時效抗辯	國家無財產權、禁止變相徵收